

印紙

平成 20 年 第 605 号

正本

事業用借地権設定契約公正証書

本公証人は、平成 20 年 6 月 26 日当事者の嘱託により、以下の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

(目的)

第 1 条 賃貸人村田優機（以下「甲」という）は、平成 20 年 6 月 26 日下記表示の土地（以下「本件土地」という）を賃借人秋田運輸株式会社（以下「乙」という）の建物の所有を目的として賃貸し、乙はこれを借り受けることを約した（本項の賃貸借契約を「本件賃貸借」という）。

記

土地の表示

江南市小折町八反畑 228 番

畑 884 平方メートル

（但し、上記土地は農地法所定の許可済み）

2 甲及び乙は、本件賃貸借は専ら乙の事業の用に供する下記種類及び構造の建物（以下「本件建物」という）の所有を目的とするものであること及び本件

	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)
1	賃貸借は、江南市小折町八反畑 2 2 2 番、同所 2 2				
2	3 番、同所 2 2 4 番、同所 2 2 5 番、同所 2 2 6 番、				
3	同所 2 2 7 番、同所 2 2 8 番、同所 2 2 9 番、同所				
4	2 3 0 番、同所 2 3 1 番、同所 2 3 2 番の土地を一				
5	体不可分のものとして乙の事業の用に供するもので				
6	あって、乙の賃借権は借地借家法第 2 3 条第 2 項に				
7	定める事業用借地権に当たることを承認した。なお、				
8	乙は甲に対し、本件建物の設計図及び配置図を交付				
9	する。				
10	鉄骨造 2 階建 物流倉庫 1 棟				
11	(事業用借地権)				
12	第 2 条 甲及び乙は本件賃貸借においては、契約の更				
13	新（更新の請求及び土地の使用の継続によるものを				
14	含む）及び建物の築造による存続期間の延長並びに				
15	借地権者の建物買取請求権に関する借地借家法の法				
16	条が適用されないことを確認した。すなわち、本件				
17	借地権については、同法第 3 条（借地権の存続期				
18	間）、同法第 4 条（借地権の更新後の期間）、同法				
19	第 5 条（借地契約の更新請求等）、同法第 6 条（借				
20	地契約の更新拒絶の要件）、同法第 7 条（建物の再				
	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)

築による借地権の期間の延長)、同法第8条(借地
契約の更新後の建物の滅失による解約等)、同法第
13条(建物買取請求権)及び同法第18条(借地
契約の更新後の建物の再築の許可)並びに民法第6
19条(賃貸借の更新の推定等)の適用はないもの
とする。

(使用目的)

第3条 乙は、本件建物を物流倉庫の用に供するため
使用するものとし、理由の如向を問わず同建物に自
ら居住し、あるいは人を居住させてはならない。

2 乙は、本件建物について速やかに表示登記及び保
存登記をして、その不動産登記簿謄本の写し1通を
甲に交付する。

(賃貸借期間)

第4条 本件賃貸借期間は、平成20年7月1日から
平成40年6月30日までの20年間とする。

2 乙は、前項の期間内であっても、甲に対し、6か
月前に書面で解約を通知し、本件賃貸借を解約する
ことができる。

(賃料)

	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)
1	第 5 条 賃料は、月額金 1 8 万 6 9 0 0 円也と定め、				
2	乙は、毎月末日限り翌月分を下記の金融機関の預金				
3	口座へ送金して支払う。支払いに要する費用は、乙				
4	の負担とする。但し、本件賃貸借開始日から本件建				
5	物の工事着工日の前日までの賃料は免除し、本件建				
6	物の工事着工日からの同建物の完成時までの賃料は				
7	前記賃料の 5 0 パーセントとする。				
8	記				
9	愛知北農業協同組合大口支店				
10	普通 口座番号 0 0 4 2 9 1 2				
11	口座名義人 甲				
12	2 賃貸借期間が 1 か月に満たない月の賃料は、1 か				
13	月を 3 0 日として日割り計算した額とする。				
14	3 第 1 項の賃料は、本件土地に対する公租公課の増				
15	減、土地の価格上昇その他の経済事情の変動を考慮				
16	して原則として 3 年ごとに協議の上、改定できる。				
17	4 賃料について、将来、消費税が課せられることと				
18	なったときは、乙がこれを負担する。				
19	(保証金)				
20	第 6 条 乙は、本件賃貸借に基づく自己の債務履行を				
	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)

	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)
1	担保するため、保証金として金 1 8 6 万 9 0 0 0 円				
2	也を本件賃貸借締結後遅滞なく甲に預託する。保証				
3	金には利息を付さない。				
4	2 乙は、本件土地を原状に復して甲に返還するまで				
5	の間、保証金返還請求権をもって甲に対する賃料そ				
6	の他の債務と相殺することができない。				
7	3 本件賃貸借が期間満了、その他の事由により終了				
8	し、原状回復のうえ本件土地が更地として返還され				
9	た日から 1 か月以内に、甲は、乙の甲に対する一切				
10	の債務額を控除した後、保証金の残額を乙に返還す				
11	る。この場合は、甲は、保証金から差し引く金額の				
12	内訳を乙に明示する。				
13	4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は				
14	質権その他の担保の用に供してはならない。				
15	(負担の帰属)				
16	第 7 条 本件土地に対する公租公課は甲の負担とし、				
17	本件土地上に存する建物及び構築物に対する公租公				
18	課並びに町内会費等は乙の負担とする。				
19	(事前承諾事項)				
20	第 8 条 乙は、次の各号の一つに該当する行為をしよ				

	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)
1	うとするときは、予め甲の書面による承諾を得なければなら				
2	ない。				
3	(1) 本件建物につき、完成前にその規模・内容等を				
4	変更しようとするとき、完成後、増改築又は再築				
5	をしようとするとき、営業内容の変更をしようとする				
6	とき、若しくは、法令上の規制により変更が				
7	必要となったとき				
8	(2) 本件土地の区画形質を変更しようとするとき				
9	(譲渡、転貸の禁止)				
10	第9条 乙は、甲の書面による承諾なしに、本件借地				
11	権を譲渡し、又は本件土地を転貸してはならない。				
12	(有害行為の禁止)				
13	第10条 乙は、本件土地若しくは本件建物内で、危				
14	険又は衛生上有害、若しくは近隣の迷惑となるよう				
15	な行為をしてはならない。				
16	2 乙は、理由の如何を問わず暴力団等の反社会的集				
17	団若しくはその構成員に本件土地若しくは本件建物				
18	の全部又は一部を使用させてはならない。				
19	(解除)				
20	第11条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したとき				
	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)

1	は、何らの催告を要しないで、直ちに本件賃貸借を
2	解除することができる。
3	(1) 第3条の使用目的に違反して、本件建物を居住
4	の用に供したとき（借家人若しくは従業員が居住
5	する場合を含む）
6	(2) 第5条の賃料の支払いを3か月分以上怠ったと
7	き、若しくは賃料滞納額が3か月分に達しないとき
8	であっても複数回にわたってその支払いを怠った
9	とき
10	(3) 第8条の事前承諾事項のいずれか一つに違反し
11	たとき
12	(4) 第9条の譲渡、転貸の禁止に違反し、無断で本
13	件借地権を譲渡し、若しくは本件土地を転貸した
14	とき
15	(5) 第10条の有害行為の禁止、若しくは第7条の
16	負担の帰属の規定に違反したとき
17	(6) その他本件賃貸借の一つに違反したとき、若し
18	くは本件賃貸借を継続し難い重大な背信行為があ
19	ったとき
20	(原状回復義務等)

	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)
1	第 1 2 条 本件賃貸借が期間満了、解除、解約その他				
2	の事由により終了したときは、乙は、自己の費用負				
3	担において直ちに本件建物（その基礎を含む）、その				
4	他の工作物を撤去し、本件土地を原状に復して更地				
5	の状態で返還するとともに、本件土地上の一切の建				
6	物の滅失登記手続きをしなければならない。				
7	2 本件土地明渡し後、同土地に残留した物について				
8	は、乙がその所有権を放棄したものとみなし、甲は				
9	自由にこれを処分することができる。				
10	3 乙は、本件土地の明渡しに際し、甲に対し、有益				
11	費用の償還請求をせず、また、移転料、立退料等名				
12	目の如何を問わず、金銭請求を一切しない。				
13	4 本件賃貸借終了と同時に乙が本件土地を明渡さな				
14	いときは、乙は甲に対し、本件賃貸借終了日の翌日				
15	から明渡し完了に至るまで、本件賃貸借終了時の賃				
16	料の 2 倍相当の使用損害金を支払う。				
17	5 本件賃貸借の終了時において、甲が本件土地を本				
18	件賃貸借開始時の原状のままで明渡すべきことを通				
19	知した場合、乙は、本件土地の第 1 項の原状回復義				
20	務を免れる。この場合においても、乙は甲に対し、				
	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)

	(公) (証) (人) (役) (場)
1	本件土地の造成、整地、改良等に要した費用を請求
2	することはできない。
3	(強制執行認諾)
4	第13条 乙は、本件賃貸借に基づく金銭債務を履行
5	しないときは、直ちに強制執行に服する旨を述べた。
6	(裁判管轄の合意)
7	第14条 本件賃貸借に基づく訴訟は、本件土地を管
8	轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに当
9	事者一同合意した。
10	(協議)
11	第15条 本件賃貸借に定めがない事項又は本件賃貸
12	借の定めについて解釈上疑義が生じた事項について
13	は、甲及び乙が民法その他の法令及び不動産取引の
14	慣行に従い、誠意をもって協議し、定める。
15	(特約)
16	第16条 本件賃貸借終了後、甲又は乙が、新たに本
17	件土地の賃貸について再契約を希望したときは、甲
18	及び乙は、再契約について協議することができる。
19	2 公正証書作成費用は、甲乙折半とする。
20	本 旨 外 要 件
	(公) (証) (人) (役) (場)

1	丹羽郡大口町御供所一丁目177番地
2	会社員
3	賃貸人（甲）村田優機
4	昭和29年8月生
5	名古屋市天白区元植田二丁目201番地（カルム植田
6	501号）
7	会社員
8	賃貸人（甲）代理人池田達弥
9	昭和43年8月生
10	一宮市浅野字八幡裏8番地
11	賃借人（乙）秋田運輸株式会社
12	代表者代表取締役後藤繁樹
13	一宮市あずら3丁目2番13号
14	会社員
15	賃借人（乙）代理人後藤和正
16	昭和23年11月生
17	池田達弥、後藤和正は、本公証人氏名を知らず面識
18	がないので、運転免許証の提示によりその人違いでな
19	いことを証明させた。
20	池田達弥は、村田優機の代理として囑託したので、

	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)
1	委任状を提出させてその権限を証明させた。同委任状				
2	は認証のない私署証書であるので、法定の印鑑証明書				
3	を提出させてその真正を証明させた。				
4	後藤和正は、秋田運輸株式会社代表取締役後藤繁樹				
5	の代理として囑託したので、委任状を提出させてその				
6	権限を証明させた。同委任状は認証のない私署証書で				
7	あるので、法定の印鑑証明書を提出させてその真正を				
8	証明させた。				
9	後藤繁樹は、法定の証明書によりその資格を証明さ				
10	せた。				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



1	この証書は、平成20年6月26日本公証人役場において作成し、列席者に閲覧させたところ各自これを承認した。よって本公証人とともに次に署名押印する。			
2				
3				
4	一宮市栄一丁目9番20号			
5	名古屋法務局所属			
6	公証人	伊	藤	龍
7				三
8		池	田	達
9				弥
10		後	藤	和
11				正
12	この正本は、嘱託人秋田運輸株式会社の請求により、平成20年6月26日本公証人役場において原本に基づき作成した。			
13				
14				
15	一宮市栄一丁目9番20号			
16	名古屋法務局所属			
17	公証人	伊藤 龍三		
18				
19				
20				